



# COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

*Città d'Arte*

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 15 del 24/03/2026

**OGGETTO:** Esame e approvazione del “Regolamento comunale per l’istituzione del Garante delle persone con disabilità”.

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **ventiquattro**, del mese di **marzo**, alle ore **17:00**, nella sala delle adunanze del Palazzo Ducale, in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalle norme di legge e dallo Statuto, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio, in sessione Straordinaria, di prima convocazione, come di seguito indicato. Risultano all'appello nominale:

| Nominativo             | Ruolo                       | Presente | Assente | Da remoto |
|------------------------|-----------------------------|----------|---------|-----------|
| BIANCARDI VINCENZO     | SINDACO                     | Presente |         |           |
| ALAIA ANNA             | VICE SINDACO                | Presente |         |           |
| BIANCARDI DOMENICO     | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| BIANCARDI GIOVANNI     | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| CARUSO ANTONIA         | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| BIANCARDI LUIGI        | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| LONGOBARDI NICOLETTA   | PRESIDENTE<br>DEL CONSIGLIO | Presente |         |           |
| CERBONE SANTINA        | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| D'AVANZO MARIA ROSARIA | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| CACACE CHIARA          | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| MAIETTA FATIMA         | CONSIGLIERE                 | Presente |         | X         |
| Pellegrino Vittoria    | CONSIGLIERE                 | Presente |         |           |
| SALAPETE MICHELE       | CONSIGLIERE                 |          | Assente |           |

Tot. 12

Tot. 1

**Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Nicoletta Longobardi;**

Riconosciuto legale il numero dei Consiglieri intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza, e ne cura la verbalizzazione, (art. 97.4a del T.U. n. 267/2000), il **SEGRETARIO COMUNALE, Avv. Stefania Urciuoli.**

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- il Comune di Avella, in coerenza con i principi costituzionali di uguaglianza sostanziale e tutela dei diritti fondamentali della persona, intende promuovere politiche attive volte all'inclusione sociale e alla piena partecipazione delle persone con disabilità alla vita della comunità;
- la tutela dei diritti delle persone con disabilità trova fondamento nella Costituzione della Repubblica Italiana, in particolare negli artt. 2, 3, 4 e 38;
- la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, ratificata con Legge 3 marzo 2009, n. 18, impegna le istituzioni a garantire condizioni di pari opportunità, non discriminazione e inclusione sociale;
- la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 rappresenta il quadro normativo di riferimento per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità;

### CONSIDERATO CHE:

- l'istituzione della figura del "Garante delle persone con disabilità" rappresenta uno strumento di garanzia, tutela e promozione dei diritti, nonché di supporto all'Amministrazione Comunale nelle politiche sociali;
- tale figura, operando in autonomia e indipendenza, può contribuire a:
  - intercettare criticità e segnalazioni;
  - promuovere iniziative di inclusione;
  - favorire il dialogo tra cittadini, istituzioni e associazioni;
- il Garante svolge la propria attività a titolo gratuito, senza oneri a carico dell'Ente, fatta salva la messa a disposizione di strumenti e supporti organizzativi minimi;
- lo schema di regolamento è stato preventivamente esaminato dalla competente Commissione Consiliare, che ha espresso parere favorevole come da verbali agli atti di ufficio;

### VISTO:

- lo schema di "Regolamento comunale del Garante delle persone con disabilità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);
- lo Statuto Comunale;

### RITENUTO:

- di approvare il suddetto regolamento, al fine di dotare l'Ente di uno strumento operativo e normativo volto alla tutela e promozione dei diritti delle persone con disabilità;

- di demandare all' Ufficio del Sindaco - Segreteria i successivi adempimenti per la nomina del Garante, mediante avviso pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento;

**ACQUISITO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con la seguente Votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

## **DELIBERA**

### **Tutto ciò premesso**

1. DI APPROVARE il “Regolamento comunale per l'istituzione del Garante delle persone con disabilità”, composto da n. 7 articoli, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ;
2. DI ISTITUIRE, conseguentemente, presso il Comune di Avella la figura del Garante delle persone con disabilità, quale organo monocratico con funzioni di tutela, promozione e vigilanza sui diritti delle persone con disabilità;
3. DI DEMANDARE all'Ufficio del Sindaco – Segreteria l'adozione degli atti consequenziali, ivi compresa la pubblicazione dell'avviso pubblico per la selezione del Garante;
4. DI DARE ATTO che dall'istituzione della figura del Garante non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio comunale, trattandosi di incarico svolto a titolo gratuito;
5. DI DISPORRE la pubblicazione del regolamento sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”;

Di rendere Con la seguente votazione espressa per alzata di mano

Presenti n. 12 - Voti favorevoli n. 12 – Voti contrari 0 – Astenuti n. 0

la delibera immediatamente eseguibile a norma dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, stante l'urgenza di provvedere in merito.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

(art. 49, comma 1 e 147 *bis*, comma 1, del D.lgs. n. 267/2000)

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Esito: **Favorevole**

Note:

Avella (AV), 20/03/2026

**Il Responsabile del Servizio**

f.to CANONICO GIUSEPPE

**IL PRESENTE VERBALE VIENE LETTO, APPROVATO, E SOTTOSCRITTO.**

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

f.to Nicoletta Longobardi

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/03/2026 in quanto:

[X] Dichiarata immediatamente eseguibile dall'Organo deliberante.

Avella (AV), 24/03/2026

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli

Copia conforme all'originale.

Avella (AV),

**SEGRETARIO COMUNALE**

f.to Avv. Stefania Urciuoli